

1500711-38.2019.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... estupro etc.) e, ainda nocrime de roubo e furto, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. nº 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. nº 110.070-3, Rel. Dês. Denner de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTCRIM2/135)." (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6ª edição, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500711-38.2019.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500711-38.2019.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR MANOEL DA SILVA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou esta ação contra CESAR MANOEL DA SILVA, imputando-o como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, teria, ele, obtido, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de JOÃO DE LUIZ, induzindo a vítima a erro, por meio do artifício.

Da inicial, retiro que "(...) o denunciado comprou da vítima uma carga de recicláveis e como pagamento apresentou duas folhas de cheques do Banco Bradesco, números 778 e 779, conta corrente 612971-4, agência 1638, de propriedade do estabelecimento comercial "Três I Veículos LTDA EPP", cada uma preenchida com o valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). De posse dos títulos, a vítima entrou em contato com o representante do estabelecimento comercial, MARCOS RAFAEL ALVES LOPES (fls. 86) sendo informada que o estabelecimento comercial não emitiu as referidas folhas de cheques em favor do denunciado e que as assinaturas que constavam das folhas de cheques não correspondem a assinatura do representante comercial. Diante dos fatos, foi realizado exame grafotécnico de fls. 96/102, onde se constatou que as cártulas foram falsificadas pelo denunciado, conforme anotação de verossimilhança constante do laudo pericial. Assim, mediante o artifício de preenchimento e assinatura fraudulenta dos fôlios de cheque, o denunciado obteve

para si vantagem ilícita ao adquirir uma carga de reciclável dando como pagamento cédulas falsificadas (...)".

A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

No dia de hoje, procedeu-se com a instrução.

As partes debateram

É o relatório.

Passo a decidir.

Trata-se de ação penal em que se imputa contra o agente a prática do crime de estelionato.

Afasto a preliminar de falta de representação aventada, afinal a condição de procedibilidade está acostada no caderno (folha 85).

Não há mais preliminares aventadas pelas partes em alegações orais.

A ação procede.

A materialidade se retira dos BOs de folhas 03/4 e 05/6, da cópia do cheque fraudado (folhas 08/9) e do laudo pericial de folhas 96/102 (n.º 190.461/2020).

A autoria é inconteste e a retiro das provas orais colhidas.

A vítima, ouvida em juízo, disse que negociou com o réu para ele depositar assim que tivesse o peso da carga, conforme combinado. Ele não fez a transferecia e pagou com cheques da Três I. Recebeu porque a empresa é conhecida. Conversado com Marcos, da empresa Três I, tal pessoa negou ter passado o cheque. O depoente tem uma empresa de reciclagem. Recebeu o cheque porque conhecia o Marcos da Três I. Recebeu o cheque e ligou para o Marcos no dia seguinte. Marcos negou ter passado o cheque, ao que percebeu ter sofrido o estelionato. Lembra de ter recebido duas folhas de cheque. Amargou o prejuízo. Faz tempo que não vê o réu. Negociou com César, na qualidade de representante da empresa de recicláveis. César não intermediou a venda da reciclagem com a empresa do Paraná. Quem fez o negócio foi o depoente e o réu. Não se recorda se tirou nota fiscal pelo horário. Não ajuizou nenhuma ação cível. Tivera negociação com César anteriormente, que deram problemas. Está de acordo com o que a Justiça fizer. Não tem a comprovação da venda. A venda não foi feita para a empresa do Paraná, mas para a empresa do réu. O réu entregou a cédula aberta, não lacrada. O depoente está com 83 anos de idade.

Em solo policial, a testemunha Marcos Rafael Alves Lopes aportou que (folha 27): "é proprietário da empresa Tres I veículo limitada o qual foi contatado na data dos fatos pelo Senhor João De Luiz, conhecido empresário local, o senhor Joao ligou na empresa Tres i para tirar informações a respeito de alguns cheques que recebera de César Manoel, de valores elevados (R\$5.500,00), referente a negócio entre os dois. Que esclareceu ao Senhor João que não emitiu cheque nenhum como os informados, na data de 17/01/2019 o senhor João compareceu na sede da empresa com os títulos em mãos, dos quais o representante fez cópias e ora apresenta, sendo que os mesmos são falsificados pois a assinatura não bate assim como outros dados, por exemplo o número da conta corrente , data de abertura, etc. Segundo informou João a pessoa de César Manoel alegou a ele (João) que recebera os cheques pela venda de um Fiat Palio a empresa tres i, coisa que não ocorreu. De acordo com João, Cesar Manoel reside na rua Sebastião Flavio Pinheiro, nº657, Jd Maria Luiza II. Por sua vez João de Luiz pode ser contatado em um dos telefones 997130060, 996379800 e

33429300, o qual também pode ser localizado na Av Anchieta, no prédio da antiga cooperativa. Reafirma que não conhece a pessoa de Cesar Manoel e não fez negócios com o mesmo. Que soube que João, apresentou as folhas de cheques que estavam seu poder nesta Unidade Policial" - sic.

Em juízo, confirmou sua versão (é proprietário da empresa Três I Veículos. Não conhece o réu. Ficou sabendo dos cheques pela vítima João, amigo do depoente. Ao saber dos eventos, disse para o ofendido que não soltou o cheque. João amargou o prejuízo. O depoente registrou a ocorrência. João disse que pegou do réu, pessoa que mexia com reciclagem. César dissera para João que vendera um carro para o depoente. Nunca fez esse negócio com o réu. Acredita que o cheque não foi apresentado pelo banco. O depoente não teve prejuízo. A assinatura lançada no cheque era muito diferente da assinatura do depoente.

O réu negou o engodo.

Na Delegacia, disse que (folha 84): "ciente das declarações de João de Luiz, informa que o mesmo mentiu, pois, a pedido dele foi até o motorista Daniel Alburquerque, da empresa Santa Clara papei e cartões - da cidade de Ivaí-PR, cujo mesmo compra recicláveis de João, sendo que apanhou as folhas de cheques, ora exibidas e reconhecidas pelo declarante, que já estavam preenchidas e assinadas e as trouxe nas mãos de João. Que não comprou recicláveis de João e as pagou com as folhas de cheques em questão. Que informa que foi o declarante quem apresentou a empresa Santa Clara para ser cliente de João, sendo que o mesmo aceitou e aceitou também as folhas de cheques. Que provavelmente Daniel tenha o telefone de 16 997141733 e da Santa Clara 42 32474005. Não sabia que tais folhas de cheques eram ilegais. Que no dia dos fatos, disse para João ligar na garagem Três I, mas o mesmo disse que confiava e não telefonou. Que não preencheu tais documentos e não sabe quem o fez - sic.

Em Juízo, manteve a mesma narrativa.

A versão da parte acusada está completamente divorciada das provas dos autos. Lembro que competia à defesa fazer prova do fato desconstitutivo da pretensão exordial, sendo-lhe este um ônus legal - artigo 156, do CPP.

Convenhamos, fosse verdade a escusa, bastava que ouvíssemos Daniel Alburquerque; porém, o acusado preferiu não o arrolar como sua testemunha.

Como se não bastasse, depreendo que as versões do acusado são refutadas pelo laudo encartado nos autos (folhas 96/102).

Veja-se.

O acusado aventou que, a pedido da vítima, somente apanhou os cheques de DANIEL, de modo que as cédulas já estariam preenchidas e assinadas.

Ocorre que, segundo o trabalho técnico, há indícios suficientes para concluir que os cheques foram preenchidos pelo réu.

E que não nos esqueçamos, a vítima foi assertiva ao afirmar que vendeu recicláveis ao acusado e, a título de pagamento, recebeu os cheques fraudados.

A palavra da vítima, em casos como o presente, ganha especial importância, sendo suficiente para embasar a condenação do agente, até porque não há sequer indícios de que a vítima, que conhecia o acusado, pudesse querer incriminá-lo indevidamente (JUTACRIM 91/407).

Ainda: " (...) No entanto, há oportunidades em que a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo e furto, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. nº 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. nº 110.070-3, Rel. Dês. Denner de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM2/135)." (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6ª edição, p. 343).

Em tempo, afastando qualquer possibilidade de reconhecer maculado o depoimento da vítima; ainda que as partes tiveram relacionamentos comerciais pretérito que não deram certos, não se vislumbra que o ofendido queira injustamente ver o réu increpado com os eventos – alias, observe-se que o aparato estatal foi inicialmente movido pelo registro de ocorrência realizado pelo depoente Marcos (folhas 03/04) e não pela vítima, o que denota que o ofendido em verdade sequer tem interesse no resultado.

Do que se produziu, tenho ser inquestionável a ocorrência do crime de estelionato.

A conduta típica preconizada no artigo 171, do CP consiste em obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro mediante o emprego de fraude.

São quatro, portanto, os elementos do estelionato, a saber, fraude; erro; vantagem ilícita e prejuízo alheio.

Pois bem, a fraude é o engodo utilizado pelo agente para ludibriar a vítima.

A lei fala em artifício, ardil e qualquer outro meio fraudulento.

Relembre-se que o artifício significa fraude material, ou seja, o agente se vale de algum objeto para enganar a vítima (como por exemplo, um disfarce ou um documento falso; ardil é a fraude intelectual, é a conversa enganosa (tal qual, por exemplo, pedido de doação para entidade inexistente).

Na expressão "qualquer outro meio fraudulento", o legislador emprega a interpretação analógica para abranger qualquer outro recurso que, à semelhança do artifício ou ardil, possa ser utilizado para enganar a vítima (por exemplo o inadimplemento contratual pré-concebido).

Ainda, rememore-se que para a caracterização do crime, é imprescindível que a fraude seja apta a enganar; a fraude grosseira configura crime impossível (impropriedade absoluta do meio).

Na análise da idoneidade do meio, deverão ser consideradas as condições pessoais da vítima e não as do homem médio.

Haverá estelionato se o meio utilizado foi suficiente para enganar a vítima, ainda que a maioria das pessoas não se deixasse enganar por ele.

Em muitas hipóteses de estelionato, a fraude utilizada consiste em um documento falsificado (como por exemplo, a falsificação de cheque de terceiro para compra de mercadoria).

Hoje prevalece o entendimento de que se a fraude se exaure no estelionato será por este por absorvida (súmula 17, do STJ).

Prosseguindo.

O erro é a falsa percepção da realidade. O meio fraudulento é utilizado para induzir ou manter a vítima em erro.

A vantagem ilícita, por seu turno, como locução elementar, deve estar presente.

O estelionato, diga-se só se aperfeiçoa com a ocorrência de um duplo resultado: obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio.

No nosso caso, depreendo presentes todos os elementos (fraude; erro; vantagem ilícita e prejuízo alheio) para a configuração do crime.

Explico.

Do caderno processual, tenho ser inquestionável que o acusado, ao entabular o negócio jurídico (nos moldes do artigo 104, do CC), com a vítima, já sabia que não iria pagar nada para ela (como de fato não o fez, o que acarretou no prejuízo dela, conforme exige a norma).

Inobstante a falta de pagamento, o agente ficou com a carga de reciclagem, produto com natureza econômica, de modo a se caracterizar a vantagem ilícita por sua parte.

E para ludibriar o vendedor (ora vítima), induzindo-o em erro, no sentido de que receberia pelo produto, o acusado fez o pagamento mediante cartula por ele fraudada.

Com efeito, o laudo pericial de folhas 96/102 (de n.º 190.461/2020) foi manifesto no sentido de que quem preencheu os cheques fraudados foi o acusado.

Estamos, aqui, pois a falar da aludida fraude material (ardil), já que o agente se valeu de título de crédito de titularidade de terceiro, indevidamente preenchido pelo próprio denunciado para concretizar seu delito.

Assim, o dolo é manifesto.

Por isso, dos BOs de folhas 03/4 e 05/6, da cópia do cheque fraudado (folhas 08/9), do laudo pericial de folhas 96/102 (n.º 190.461/2020) e das palavras da vítima, tenho que a condenação do denunciado pelo crime do artigo 171, do CP, impera-se.

Faço, aqui, valer a regra do artigo 387, do CPP.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, aumento a pena em virtude dos maus antecedentes (processo de número 0007598-40.2005.8.26.0063 - folhas 119/20).

Pena inicial em 1 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência específica (processo 0000487-36.2014.8.26.0274 - folhas 119/20) e do crime praticado contra vítima maior de 60 anos de idade (art. 61, II, 'h', CP) - folhas 05/6.

Não há atenuantes.

Pena em 1 ano, 6 meses e 8 dias de reclusão e 14 dias-multa

Na terceira fase, não há causa de aumento e nem de diminuição de pena.

Pena final em 1 ano, 6 meses e 8 dias de reclusão e 14 dias-multa

Ante a reincidência, cumulada com os maus antecedentes, o regime inicial para o cumprimento será o fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, do CP.

O valor do dia-multa será o mínimo legal.

Em virtude da reincidência específica, impossível a concessão dos benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOELHO o pedido ministerial e CONDENO CÉSAR MANOEL DA SILVA como incurso no artigo 171, do CP, à pena de 1 ano, 6 meses e 8 dias de reclusão e 14 dias-multa. O regime inicial será o fechado. O valor do dia multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixá-la neste momento (AP/MG 470, STF). Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Apelo em liberdade.

Condeno-o nas custas, nos termos do artigo 804, do CPP.

Comuniquem-se as vítimas deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal.

Exare-se a certidão de atuação profissional em favor do advogado nomeado.

Esta sentença foi lida e publica em audiência, saindo as partes dela intimadas.

P.I.C.

Ibitinga, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA